2505201030

DEH Online | DEH NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA, S.L.

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EXPOSITIVO:

I.— DEH NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA, S.L., en adelante DEH Online, con domicilio social en Las Rozas de Madrid (Las Matas), calle Sierra de Cazorla, 1 - Edificio Élite (28290 MADRID), provista de NIF B86198306 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 28 784, Folio 108, Sección 8.ª, Hoja M-51 8263, ha desarrollado una INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA propia o debidamente licenciada a terceros que la capacita para ofrecer y gestionar los SERVICIOS que más adelante se describen.

II.— A los efectos de identificar adecuadamente las características de los SERVICIOS ofrecidos por DEH Online, son relevantes las siguientes **DEFINICIONES:**

CLIENTE: Persona física, jurídica o entidad sin personalidad que, por la aceptación de estas condiciones, contrata cualquiera de los SERVICIOS ofrecidos por DEH Online en su propio interés o en el de sus clientes, a quienes representa por cualquier título válido en Derecho.

En el SERVICIO EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES se entiende por CLIENTE, única y exclusivamente, a la persona física titular de dicho CERTIFICADO.

Los SERVICIOS que DEH Online ofrece van dirigidos a la siguiente tipología de CLIENTES:

- Administradores de Fincas, interesados en contratar dichos SERVICIOS para sí y para las Comunidades de Propietarios que administran.
- Asesorías y Gestorías, interesadas en contratar dichos SERVICIOS para sí y para sus clientes.
- Empresas en general, interesadas en contratar dichos SERVICIOS para sí mismas.
- Profesionales autónomos y particulares, interesados en contratar dichos SERVICIOS para sí mismos.

PAGADOR: Es quien asume la obligación de abonar a DEH Online los SERVICIOS contratados.

En el caso de que las identidades del CLIENTE y del PAGADOR no coincidan, los PAGADORES designados deben aceptar expresamente estas condiciones.

Por las facilidades de gestión que ello supone, DEH Online se reserva el derecho de acordar precios promocionales de los SERVICIOS prestados cuando el CLIENTE asuma directamente la obligación de pago, en lugar de sus propios clientes.

SEDE ELECTRÓNICA: Dirección electrónica, accesible para los administrados a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una o varias Administraciones Públicas (AA. PP.) para la puesta a disposición de NOTIFICACIONES.

A efectos de este contrato, son también Sedes Electrónicas aquellos Puntos de Acceso —tipo Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú)— mediante los que determinadas AA. PP. ponen a disposición de los administrados sus notificaciones.

En función de la tecnología que emplean, las Sedes Electrónicas pueden ser susceptibles de vigilancia automatizada o no automatizada, según permitan el acceso a las aplicaciones informáticas que acceden a ellas, o lo limiten, por no haber implementado las herramientas necesarias.

Las Sedes Electrónicas a que se refiere este Contrato son las enumeradas en la *web* de DEH Online (www.dehonline.es/sedes), pero puede pactarse que el Contrato solo afecte a algunas de ellas.

Buzón: Dirección electrónica habilitada para la recepción por el administrado de las notificaciones que, por vía telemática, puedan dirigirle las AA. PP. en las Sedes Electrónicas sometidas a vigilancia.

Notificaciones: A efectos de este Contrato, engloban tanto las resoluciones, citaciones y, en general, aquellos actos administrativos susceptibles de producir efectos jurídicos que las AA. PP. envían al buzón del administrado, como aquellos avisos meramente informativos que envían las AA. PP. al buzón del administrado.

Certificado digital: Fichero o clave informáticos generados por una entidad de servicios de certificación que vincula a su titular con unos datos de verificación de firma, confirmando de esta forma su identidad, con plena validez legal, en sus relaciones telemáticas.

Los servicios Certibox Automatización y Lexbox Homologación requieren que el Cliente disponga de un certificado digital HSM en su espacio exclusivo del Almacén Certibox y que haya autorizado que el Robot DEH interactúe con el certificado.

Firma electrónica: Datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que permiten adverar un documento electrónico.

Infraestructura tecnológica: Conjunto de equipos, servidores, programas informáticos y procedimientos operativos que permiten al Cliente disfrutar de los servicios contratados.

Por su relación directa con el Cliente, a efectos de este Contrato son relevantes los siguientes elementos de dicha infraestructura tecnológica:

1. Panel DEH: Aplicación *web* en la nube (*Software as a Service*, SaaS o *Software* como Servicio) que contiene aquellos datos y elementos lógicos que deben estar almacenados en una instancia centralizada, para el correcto funcionamiento de los servicios contratados.

   Mediante el Panel DEH, el Cliente puede configurar y parametrizar, según sus necesidades, los servicios contratados.

2. Agente Certibox: Aplicación instalada en los equipos informáticos del Cliente que permite a este gestionar personalmente sus certificados digitales.

3. Almacén Certibox: Módulo de seguridad en el que se crean y almacenan los certificados digitales HSM (*Hardware Security Module*) que solicita el Cliente del servicio emisión de certificados digitales. El certificado HSM tiene las siguientes características, que garantizan su seguridad y control exclusivo por su titular:

    a. El certificado se genera en el Almacén Certibox y permanece siempre en él.
    b. No es posible descargar copias del certificado ni este puede ser extraído del Almacén Certibox.
    c. Es accesible en cualquier momento por su titular, siempre que disponga de acceso a internet.
    d. Están sometidos a una auditoría de uso inmodificable mediante procesos criptográficos que permite que su titular pueda conocer, en todo momento, los accesos que se han realizado al certificado.
    e. El titular, bajo su control exclusivo, puede configurar a su voluntad que el certificado sea accesible o no por sistemas de acceso automatizado como el Robot DEH.

    El Cliente, si lo desea, puede subir personalmente al Almacén Certibox otros certificados (certificados *software*) de los que sea titular. La copia de dichos certificados en el Almacén Certibox se beneficiará de las mismas características de custodia, disponibilidad y auditoría que los generados directamente en HSM, pero no podrán utilizarse para los servicios Certibox Automatización ni Lexbox Homologación.

4. Robot DEH: Módulo específico, asociado inseparablemente al Panel DEH del Cliente que contrata los servicios Certibox Automatización o Lexbox Homologación. Se encarga de efectuar la vigilancia automatizada de las notificaciones depositadas en los buzones o la recogida de la documentación administrativa solicitada. El Cliente puede autorizar, desautorizar y configurar el funcionamiento del Robot DEH, seleccionando él mismo las opciones que el Panel DEH ofrece, en todo momento.

5. Correo electrónico certificado: Mensaje electrónico con validez legal enviado a la dirección de correo electrónico indicada por el Cliente en el Panel DEH. Mediante estos correos se entregan al Cliente las incidencias relevantes del servicio y, en particular, se pondrán a su disposición las notificaciones que le dirijan las AA. PP.

6. SMS INFORMATIVO: Mensaje SMS enviado al teléfono móvil indicado por el CLIENTE en el PANEL DEH.

7. LOGS: Registros a disposición del CLIENTE de todas y cada una de las operaciones informáticas realizadas por el ROBOT DEH. Permiten aportar evidencias de las NOTIFICACIONES que las distintas AA. PP. han puesto realmente a disposición del CLIENTE.

LOS SERVICIOS: A efectos de este Contrato, los SERVICIOS ofrecidos por DEH Online, que podrán ser contratados todos en un mismo plan o por separado, son los siguientes:

1. EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES: Gestión y tramitación por DEH Online de la solicitud y obtención de CERTIFICADOS DIGITALES HSM o *SOFTWARE*, así como, en su caso, su renovación.
2. CERTIBOX CENTRALIZACIÓN: SERVICIO de gestión centralizada de CERTIFICADOS DIGITALES.
3. CERTIBOX AUTOMATIZACIÓN: SERVICIO de vigilancia automatizada de NOTIFICACIONES mediante el Robot DEH, que el CLIENTE puede activar o desactivar a voluntad, para la recepción de NOTIFICACIONES E INFORMES.
4. SIGNBOX: SERVICIO de firma electrónica que permite al CLIENTE, de forma segura y automatizada, firmar con plena validez legal cualquier documento en formato electrónico.
5. LEXBOX RGPD: SERVICIO dirigido exclusivamente a ADMINISTRADORES DE FINCAS y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS que les facilita cumplir con sus obligaciones en materia de protección de datos.
6. LEXBOX INFORME DE RIESGOS: SERVICIO dirigido exclusivamente a ADMINISTRADORES DE FINCAS y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS sin trabajadores por cuenta ajena y que les facilita identificar los riesgos propios de cada COMUNIDAD DE PROPIETARIOS sin trabajadores por cuenta ajena que puedan afectar a las actividades desarrolladas en ellas por terceros.
7. LEXBOX MANUAL CAE: SERVICIO dirigido también exclusivamente a ADMINISTRADORES DE FINCAS y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS sin trabajadores por cuenta ajena que les facilita cumplir con sus obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales.
8. LEXBOX HOMOLOGACIÓN: SERVICIO dirigido a los ADMINISTRADORES DE FINCAS, COMUNIDADES DE PROPIETARIOS y proveedores de estas, que permite la gestión centralizada e interactiva de documentación que los proveedores están obligados legalmente a facilitar para prestar sus servicios.

Adicionalmente, si el proveedor Cliente activa esta funcionalidad, el Robot DEH puede descargar automática y periódicamente la documentación administrativa necesaria para seguir prestando servicios a las Comunidades de Propietarios.

III.— Teniendo en cuenta lo expuesto, y habiendo seleccionado el Cliente los servicios que desea contratar y aceptado expresamente las presentes condiciones de prestación de los mismos, las relaciones contractuales entre las Partes se regirán por las siguientes:

CLÁUSULAS:

Primera.— Objeto del presente Contrato y entrada en vigor.

1.1. El objeto del presente Contrato es regular la relación entre el Cliente y DEH Online, así como sus mutuos derechos y obligaciones en relación con los servicios contratados.

1.2. El Contrato entrará en vigor desde que el Cliente haya manifestado su aceptación a estas condiciones, pero, en caso de haber sido contratadas, las distintas funcionalidades del Robot DEH se activarán en el plazo máximo de tres días hábiles (Madrid) desde que el Cliente haya autorizado la actividad del Robot DEH.

Segunda.— Servicio de emisión de certificados digitales.

2.A. Obligaciones de DEH Online.

2.A.1. Actuar como Autoridad de Certificación o, en su caso, Autoridad de Registro de la Autoridad de Certificación correspondiente, en la tramitación de la solicitud y la obtención del certificado del Cliente. Cuando actúe como Autoridad de Certificación, DEH Online podrá encomendar a una Autoridad de Registro externa que participe en la tramitación y obtención del certificado.

2.A.2. Generar en el Almacén Certibox el certificado HSM que haya solicitado el Cliente y entregarle, única y exclusivamente a él, la documentación correspondiente, que incluye las claves para su revocación.

2.A.3. Entregar el certificado *software* y su documentación correspondiente, lo que incluye las claves para su revocación, única y exclusivamente al Cliente que lo haya solicitado. Dadas las características del certificado *software*, esta entrega solo se puede realizar una vez, de modo que el Cliente que extravíe su certificado *software* u olvide las claves para su utilización deberá instar su revocación y, si lo desea, solicitar la emisión de uno nuevo.

2.A.4. Informar anticipadamente al Cliente de la caducidad de su certificado y facilitar su renovación, si el Cliente lo desea.

2.B. Obligaciones del Cliente.

2.B.1. Cumplir los requisitos impuestos por la Autoridad de Certificación para la emisión del correspondiente certificado.

2.B.2. Entregar a DEH Online toda la información y documentación requerida por la Autoridad de Certificación que corresponda y que sea necesaria legalmente a efectos de solicitar y obtener el certificado, así como colaborar con DEH Online en todo aquello que resulte necesario.

2.B.3. Aceptar el certificado y las condiciones de utilización de este impuestas por la Autoridad de Certificación, asumiendo la exactitud de su contenido y las obligaciones que se derivan de su posesión y uso respecto a DEH Online, la Autoridad de Certificación o cualquier tercero que de buena fe confíe en el contenido del certificado, en virtud de las políticas de certificación impuestas por la Autoridad de Certificación o la legislación vigente.

2.B.4. Comunicar inmediata e indistintamente a DEH Online, a la Autoridad de Registro externa o a la Autoridad de Certificación, cualquier error, discrepancia o cambio entre los datos suministrados para la obtención del certificado y el contenido de este, a fin de que se pueda proceder a la revocación del certificado.

2.B.5. Realizar, en su caso, las acciones necesarias y sugeridas por DEH Online para poder efectuar la renovación del certificado antes de que caduque.

2.B.6. Responsabilizarse de custodiar adecuadamente las claves que le permiten el uso y la revocación del certificado.

Tercera.— Servicio Certibox Centralización.

3.A. Obligaciones de DEH Online.

3.A.1. Garantizar el funcionamiento del servicio Certibox Centralización, para permitir al Cliente la gestión centralizada de sus certificados digitales y proporcionar al Cliente la aplicación Agente Certibox, a fin de que pueda instalarla en los dispositivos informáticos (PC) que desee y acceder desde ellos al servicio.

3.A.2. Guardar los LOGS de actividad del Cliente, al objeto de que este pueda revisar el funcionamiento del servicio y acreditar ante quien corresponda los accesos realizados. Transcurridos 12 meses DEH Online quedará en libertad de destruirlos.

3.A.3. Asistir a los Clientes que lo deseen, para que puedan subir por sí mismos al Almacén Certibox los certificados *software* de que sean titulares. Los certificados HSM de que sean titulares los Clientes se crean directamente en el Almacén Certibox, por lo que no es necesario efectuar acción alguna sobre ellos.

3.A.4. DEH Online garantiza que el espacio exclusivo del Cliente en el Almacén Certibox, donde se almacenan sus certificados no es accesible por terceros, incluyendo

entre ellos al personal de DEH Online, salvo consentimiento expreso del Cliente o falta de diligencia por su parte en la custodia de las claves de acceso.

3.B. Obligaciones del Cliente.

3.B.1. Subir personalmente al Almacén Certibox los certificados *software* de que sea titular, si desea que estos puedan beneficiarse de las funcionalidades del servicio Certibox Centralización.

3.B.2. Instalar en los dispositivos desde los que desee acceder al servicio la aplicación Agente Certibox.

3.B.3. Custodiar adecuadamente las claves que le permiten acceder, mediante el Agente Certibox, al servicio.

3.B.4. Aceptar expresamente y sin limitación que, debido a las estrictas condiciones de seguridad del Almacén Certibox, los certificados HSM depositados en él solo son accesibles desde el servicio Certibox, por lo que la baja del Cliente en el servicio le impedirá acceder a dichos certificados. El Cliente que desee utilizar fuera del servicio Certibox su certificado, deberá disponer de un certificado *software*.

Cuarta.— Servicio Certibox Automatización.

4.A. Obligaciones de DEH Online.

4.A.1. Garantizar el funcionamiento del Robot DEH, vinculado al espacio exclusivo donde reside el certificado HSM del Cliente en el Almacén Certibox, para que, una vez activado por el propio Cliente:

- Se efectúe la vigilancia automatizada de notificaciones y descarga de documentación administrativa, conforme a los parámetros de uso definidos por el Cliente, a fin de que este pueda recibir en tiempo y forma cualquier notificación de las AA. PP. efectuada en las Sedes Electrónicas sometidas a vigilancia y descargar la documentación administrativa que solicite.
- Se remita con una periodicidad, como mínimo mensual, un correo electrónico al Cliente en el que se le informe del estado del servicio.
- Se envíe un SMS informativo y un correo electrónico certificado al Cliente, cada vez que se reciba una nueva notificación. Este correo electrónico certificado será enviado junto con la documentación que se haya depositado con la notificación, no más tarde de las 72 horas siguientes a haber sido procesada por el Robot DEH.

4.A.2. Guardar los LOGS de actividad del Robot DEH, al objeto de que el Cliente pueda controlar el funcionamiento del servicio. Transcurrido 12 meses desde su creación, DEH Online quedará en libertad de destruir estos LOGS.

4.A.3. Proporcionar al Cliente, adicionalmente y con las mismas garantías, la totalidad de los servicios propios de Certibox Centralización.

4.B. Obligaciones del Cliente.

4.B.1. Aceptar expresamente y sin limitación que, durante la vigencia del Contrato, el Robot DEH, previa autorización del Cliente, interactuará con su certificado HSM, depositado en el Almacén Certibox, para el buen fin de los servicios contratados: vigilancia, recepción y remisión automatizada al Cliente de cuantas notificaciones le dirijan las AA. PP. en las Sedes Electrónicas sometidas a vigilancia o recogida de documentación administrativa.

Siempre que las AA. PP. tengan habilitados servicios de acceso automatizado a los buzones, como por ejemplo el Localizador de Notificaciones para Entrega Masiva Automatizada (LEMA), el Cliente acepta expresamente su alta en dichos servicios, por la facilidad de gestión que suponen y porque contribuyen a no sobrecargar los servidores de las AA. PP.

4.B.2. Cumplir las obligaciones impuestas por las AA. PP. para la creación o activación de los buzones en las Sedes Electrónicas sometidas a vigilancia y, en general, cualquier requisito que aquellas puedan imponer para el depósito de notificaciones en sus Sedes Electrónicas. DEH Online no asumirá responsabilidad alguna por la falta de remisión al Cliente de notificaciones no depositadas en los buzones por incumplimiento de estos requisitos.

4.B.3. Establecer en el Panel DEH las direcciones de correo electrónico y números de teléfono móvil en los que el Cliente desea recibir los avisos del servicio.

El correcto funcionamiento y operatividad de las direcciones de correo electrónico y teléfono dados de alta por el Cliente en el Panel DEH son requisitos esenciales para la operatividad del servicio Certibox Automatización. Sin perjuicio de la exención de responsabilidad de DEH Online que contiene la cláusula 14.4, DEH Online, una vez detecte cualquier mal funcionamiento en la dirección de correo electrónico o número de teléfono designados por el Cliente, hará todos los esfuerzos razonables para informarle de este mal funcionamiento, a través de los medios de contacto alternativos con el Cliente que este le haya facilitado: números de teléfono y direcciones de correo electrónico adicionales.

4.B.4. Asumir las obligaciones impuestas en los apartados 3.B.2 a 3.B.4 del Servicio Certibox Centralización.

Cuarta.— Servicio Signbox.

4.A. Obligaciones de DEH Online.

4.A.1. Facilitar al Cliente un sistema de firma electrónica que le permita, tanto a él como a los terceros con los que se relacione, adverar documentos en formato electrónico.

4.A.2. Facilitar que, a través del Panel DEH, el Cliente pueda efectuar un seguimiento de los documentos gestionados por el servicio Signbox.

4.B. Obligaciones del Cliente.

4.B.1. Informar inmediatamente a DEH Online de cualquier cambio en sus datos que puedan afectar a la validez de su firma, así como, en su caso, de la pérdida o sustracción de los dispositivos electrónicos vinculados al servicio.

4.B.2. Cumplir las especificaciones del servicio Signbox, lo que incluye:

- Custodiar adecuadamente las claves que le permiten la utilización del servicio e impedir el acceso a terceros no autorizados a los dispositivos electrónicos a través de los cuales este se presta.
- Cuando utilice el servicio para permitir que terceros con los que se relacione firmen electrónicamente documentos, adoptar las precauciones necesarias para que estos se envíen a dispositivos electrónicos de uso exclusivo por tales terceros.

4.B.3. Aceptar que el servicio Signbox remita a todos los firmantes de cada documento copia del mismo.

Quinta.— Servicio Lexbox RGPD.

5.A. Obligaciones de DEH Online.

5.A.1. Proporcionar al Cliente los siguientes servicios de consultoría:

- Visita presencial para valorar las necesidades del Cliente, cuando sea necesaria para el buen fin del servicio de consultoría contratado.
- Análisis e identificación de las necesidades del Cliente para ajustarse a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y demás normativa aplicable en la materia.
- Identificación de riesgos para la seguridad de los datos de carácter personal.
- Propuestas de mejora continua y adaptación a las novedades normativas que se produzcan.

- Asesoramiento jurídico y técnico y asistencia ante inspecciones de la Autoridad de Control.
- Revisión de la adaptación de los contratos con terceros al RGPD.
- Revisión y actualización periódica de modelos y procesos de calidad.

5.A.2. Activar en el Panel DEH el servicio Lexbox RGPD, a través del cual el Cliente tendrá acceso exclusivo a toda la información relevante sobre protección de datos generada en desarrollo de las funciones indicadas en el número anterior y en la que podrá almacenar, de forma centralizada y segura, su documentación en materia de protección de datos.

5.A.3. Opcionalmente, podrán contratarse los servicios de DEH Online como asesora en materia de Protección de Datos, asumiendo en este caso DEH Online la obligación de prestar soporte al Cliente en sus relaciones con la Agencia Española de Protección de Datos (Autoridad de Control).

5.B. Obligaciones del Cliente.

5.B.1. El Cliente se obliga a comunicar previamente a DEH Online cualquier novedad en sus procedimientos que afecte al uso, custodia, tratamiento o categorías de datos personales objeto de tratamiento. El incumplimiento de esta obligación exonerará de toda responsabilidad a DEH Online frente al Cliente, la Autoridad de Control o cualquier tercero.

5.B.2. El Cliente autorizará el acceso a sus instalaciones a los empleados de DEH Online, cuando sea imprescindible para el buen fin del servicio.

Sexta.— Servicios Lexbox Informe de Riesgos y Lexbox Manual CAE.

6.A. Obligaciones de DEH Online.

6.A.1. Activar en el Panel DEH, cuando hayan sido contratados, los servicios Lexbox Informe de Riesgos y Lexbox Manual CAE, a través de los cuales el Cliente tendrá acceso exclusivo y centralizado al Informe de Riesgos de cada Comunidad de Propietarios, en el primer caso, y a los documentos relacionados con la coordinación de actividades empresariales en el segundo.

6.A.2. Prestar al Cliente tareas de asesoramiento y consultoría en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, mediante profesionales con formación y experiencia acreditadas, con el contenido, limitaciones y exclusiones que a continuación se indican.

Contenido:

- En el Servicio Lexbox Informe de Riesgos:

  - Información y asesoramiento sobre las obligaciones que la legislación vigente pueda imponer al Cliente en materia de prevención de riesgos laborales. En caso de que, por disponer de trabajadores por cuenta ajena o cualquier otra circunstancia, resulte legalmente necesario que el Cliente contrate un Servicio de Prevención Ajeno (SPA), DEH Online dispone de acuerdos con SPA debidamente autorizados con los que el Cliente que lo desee podrá contratar su actividad preventiva.
  - Elaboración del informe sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades desarrolladas por sus proveedores.

- En el Servicio Lexbox Manual CAE: Facilitar al Cliente el cumplimiento de sus obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales impuestas por el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y, específicamente, las de su artículo 7.º:
  - 1. El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar.
  - 2. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos.
  - 3. La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del centro de trabajo sean calificados como graves o muy graves.

Limitaciones:

- Con relación a las instalaciones sometidas a inspecciones técnicas reglamentarias a cargo de organismos de control específicos (ascensores, extintores, maquinaria, etc.) la actuación de DEH Online se limitará al control y verificación de su realización, la identificación de riesgos que pudieran derivarse, la propuesta de medidas preventivas y la información al Cliente de su obligación de llevarlas a cabo.
- En caso de haber sido contratado el Servicio Lexbox Informe de Riesgos, DEH Online se compromete a que dicho informe esté preparado en el plazo máximo de dos meses desde la contratación del servicio, siempre que el Cliente haya cumplido previamente las obligaciones que le impone la cláusula 6.B.1.

Exclusiones:

- DEH Online no es un SPA y, en consecuencia, no ejerce labor alguna en materia de prevención de riesgos laborales al amparo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, distinta a la de informar al CLIENTE que, por disponer de trabajadores por cuenta ajena o cualquier otra circunstancia de la que haya informado a DEH Online, está legalmente obligado a contratar la actividad preventiva con un SPA.
- DEH Online no asumirá responsabilidad alguna por la decisión del CLIENTE de no contratar un SPA cuando, a juicio de DEH Online, resulte legalmente obligado a ello.
- DEH Online tampoco asumirá responsabilidad alguna cuando su opinión acerca de la obligatoriedad o no de contratar un SPA se haya basado en falta de información, información errónea o inexacta proporcionada por el CLIENTE.

6.A.3. Asumir la responsabilidad de abonar al Administrador de Fincas o a las Comunidades de Propietarios que administre, el importe total de las sanciones que les puedan imponer la Administración por incumplimiento de sus obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales, con las siguientes condiciones:

- El importe de las sanciones de que responde DEH Online es el derivado de defectos o insuficiencias que detecte la Administración en los informes que elabore sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades desarrolladas por los proveedores del CLIENTE, siempre que tales insuficiencias o defectos no se deban a falta de información, información errónea o inexacta facilitada por el CLIENTE.
- DEH Online en ningún caso responderá de las sanciones que puedan imponerse como consecuencia de insuficiencias o defectos en los informes elaborados por terceros o el propio CLIENTE.
- La validez de esta garantía requiere que, al tiempo de imponerse la sanción, el CLIENTE tenga contratados los SERVICIOS LEXBOX INFORME DE RIESGOS Y LEXBOX MANUAL CAE y se halle al corriente de pago de todos los servicios contratados con DEH Online.

6.B. Obligaciones del CLIENTE.

6.B.1. En el SERVICIO LEXBOX INFORME DE RIESGOS: Facilitar a DEH Online toda la documentación y antecedentes que pudieran existir con relación a los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades desarrolladas por sus proveedores y permitir al personal de DEH Online el acceso a sus instalaciones con la finalidad de redactar el informe de riesgos.

6.B.2. En el Servicio Lexbox Manual CAE: Mantener informada a DEH Online acerca de la identidad y actividad de sus proveedores.

6.B.3. Asumir directamente y bajo su responsabilidad la ejecución, puesta en práctica y vigilancia de las recomendaciones realizadas por DEH Online.

6.B.4. Aceptar expresa e incondicionalmente que, al margen del contenido intelectual de la documentación generada por los servicios Lexbox Informe de Riesgos y Lexbox Manual CAE, DEH Online es la legítima propietaria del diseño o puesta en página de dicha documentación, lo que incluye, a título meramente enunciativo y no limitativo: tipografía, dimensiones, gráficos, disposición de los textos, márgenes, entradillas y fotografías, quedando expresamente prohibido al Cliente la utilización, reproducción o distribución de dichos elementos para finalidades distintas de las previstas en estos servicios o una vez resueltos por cualquier causa.

6.B.5. La prestación de los servicios no exime al Cliente de las responsabilidades que pueda imponerle la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales.

Séptima.— Servicio Lexbox Homologación

7.A. Obligaciones de DEH Online.

7.A.1. Garantizar el funcionamiento del servicio Lexbox Homologación, para permitir al Cliente, ya sea Administrador de Fincas, Comunidad de Propietarios o cualquiera de sus proveedores, la gestión centralizada e interactiva de documentación legalmente necesaria para la prestación de servicios de estos.

7.A.2. En caso de haber sido contratado el servicio de documentación administrativa, garantizar el funcionamiento del Robot DEH, una vez autorizado por el Cliente.

7.A.3. DEH Online no asume responsabilidad alguna relacionada con el contenido y naturaleza de la documentación depositada en el servicio por el Cliente.

7.B. Obligaciones del Cliente.

7.B.1. Aceptar expresamente y sin limitación que, durante la vigencia del Contrato, el servicio recogida de documentación administrativa implica que el Robot DEH, previa autorización del Cliente, interactúe de forma automatizada con su certificado, depositado en el Almacén Certibox, para la recogida periódica de documentación administrativa.

7.B.2. Depositar en el servicio documentación propia u obtenida legítimamente de terceros.

Octava.— Aplicaciones específicas.

Además de los servicios a que se refieren las cláusulas anteriores, DEH Online desarrolla o comercializa aplicaciones orientadas a satisfacer necesidades generales de sus clientes, que pueden contratarse junto con aquellos servicios o por separado:

ADComunidad: *Software* ERP (*Entreprise Resource Planning)* que, además de los módulos de gestión y contabilidad propios de este tipo de aplicaciones, permite a los Administradores de Fincas un seguimiento completo de sus actividades: organización de juntas, comunicación con los propietarios, gestión de incidencias, etc.

Novena.— Obligaciones generales de DEH Online.

9.1. Custodiar de forma segura los datos del Cliente y no utilizarlos para otro objeto que el desarrollo y cumplimiento del presente Contrato.

9.2. Licenciar al Cliente el uso de las aplicaciones informáticas necesarias para la prestación de los servicios contratados.

9.3. Facilitar la instalación, en su caso, en los equipos informáticos del Cliente del Agente Certibox.

9.4. Proporcionar al Cliente la asistencia técnica que precise con relación a las aplicaciones licenciadas.

Décima.— Obligaciones generales del Cliente.

10.1. Custodiar adecuadamente las claves que le permiten el acceso al Panel DEH y, en su caso, al Agente Certibox, responsabilizándose en exclusiva de las consecuencias de transmitir o permitir el acceso a tales claves, intencionadamente o por negligencia, a terceros.

10.2. Aceptar expresamente que, en caso de resolución del presente Contrato por cualquier causa o baja por cualquier motivo del Cliente en los servicios contratados, DEH Online pueda suspenderlos de inmediato sin derecho a compensación o reintegro algunos a favor del Cliente.

Undécima.— Precio.

11.1. El precio de los servicios contratados es el que figura en el anexo económico a este Contrato, reservándose DEH Online el derecho a pactar precios especiales o promocionales con cualquier Cliente.

11.2. Cada primero de enero, DEH Online podrá actualizar el precio de los servicios contratados, comunicándolo con dos meses de antelación al Cliente, quien podrá optar, sin penalización alguna, por desistir del Contrato antes de la entrada en vigor del nuevo precio.

El silencio del CLIENTE supondrá la aceptación del nuevo precio de los servicios contratados.

11.3. El pago del precio pactado se efectuará mediante recibo domiciliado en la cuenta del PAGADOR que este designe, firmando la orden SEPA B2B correspondiente.

11.4. Los gastos bancarios y de gestión que se ocasionen como consecuencia de la devolución de recibos serán de cuenta del PAGADOR, cifrándose estos en 20 euros más IVA: 2 euros de gastos de devolución y 18 euros de gastos de gestión, por la devolución de cada recibo no atendido.

11.5. DEH Online informará mediante correo electrónico al PAGADOR y, en su caso, al CLIENTE, la devolución de cualquier recibo. Transcurridos diez días desde la emisión por DEH Online del correo electrónico sin que se hayan abonado las cantidades adeudadas, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho, con las consecuencias previstas en la cláusula 8.2.

Duodécima.— Duración.

12.1. El presente Contrato se celebra por tiempo indefinido, pudiendo ser resuelto con un mes de preaviso en cualquier momento por parte del CLIENTE, mediante comunicación fehaciente a DEH Online.

El SERVICIO EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES, sin embargo, es de tracto único, por lo que el Contrato se consuma por la emisión del CERTIFICADO DIGITAL si el CLIENTE no ha contratado SERVICIOS adicionales.

La revocación por el CLIENTE de un CERTIFICADO DIGITAL depositado en el ALMACÉN CERTIBOX, lo que puede realizar en cualquier momento sin necesidad de preaviso alguno, supondrá la inmediata desactivación del SERVICIO CERTIBOX, así como de los SERVICIOS VIGILANCIA DE NOTIFICACIONES y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, respecto del CERTIFICADO revocado.

12.2. DEH Online podrá resolver el contrato igualmente en cualquier momento, obligándose únicamente a comunicárselo al CLIENTE mediante CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO con una antelación de un mes.

12.3. En caso de resolución del contrato por el CLIENTE o como consecuencia de la falta de pago de los SERVICIOS contratados, las cantidades ya abonadas a DEH Online no podrán ser reclamadas ni ser objeto de devolución o reintegro.

12.4. Cuando el CLIENTE no sea el obligado al pago, la renuncia o falta de pago por parte del PAGADOR solo supondrá la cancelación de los SERVICIOS que afecten a dicho obligado.

Decimotercera.— Comunicaciones.

Sin perjuicio del derecho de las Partes a comunicarse entre sí cualquier incidencia relativa al Contrato o a los SERVICIOS contratados por el medio que, en cada caso estimen oportuno, ambas Partes convienen en señalar como medios preferentes de comunicación entre ellas, los siguientes:

Teléfono DEH Online:	91 050 4979
Correo electrónico DEH Online:	info@dehonline.es
Teléfono CLIENTE:	El que indique en el Panel DEH
Correo electrónico CLIENTE:	El que indique en el Panel DEH

Decimocuarta.— Derechos de propiedad industrial e intelectual.

14.1. El CLIENTE acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual relativos a los SERVICIOS contratados y a la INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA son propiedad única y exclusiva de DEH Online o ésta es legítima cesionaria de los mismos.

14.2. El presente Contrato no implica, en modo alguno, transmisión, cesión, ni licencia de uso de los derechos de propiedad industrial ni de los derechos de propiedad intelectual de los que es titular DEH Online o de los que es legítima cesionaria.

14.3. DEH Online concede al CLIENTE licencia personal mundial, libre de cánones, intransmisible y no exclusiva para usar las aplicaciones informáticas que le proporcione como parte de los SERVICIOS contratados. El único propósito de esta licencia es permitirle usar las distintas funcionalidades de los SERVICIOS que ofrece DEH Online y beneficiarle de ellas según lo estipulado en este Contrato. No podrá copiar, modificar, distribuir, vender ni prestar ninguna parte de estas aplicaciones. Tampoco podrá aplicar técnicas de ingeniería inversa ni intentar extraer el código fuente de dichas aplicaciones, salvo si la legislación prohíbe dichas restricciones o si tiene consentimiento de DEH Online por escrito.

14.4. Por razones comerciales y de servicio, DEH Online se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento el nombre, interfaz y código fuente de las aplicaciones licenciadas al CLIENTE.

Decimoquinta.— Funcionamiento de los SERVICIOS y garantías.

15.1. DEH Online realizará todos los esfuerzos razonables para la emisión y renovación del CERTIFICADO. El CLIENTE acepta que DEH Online no será responsable de ningún problema técnico o de gestión, ajeno a DEH Online, que impida su emisión o renovación.

15.2. DEH Online realizará todos los esfuerzos razonables para que el SERVICIO VIGILANCIA DE NOTIFICACIONES funcione las veinticuatro horas del día durante todos los días del año y para que se expidan correctamente los CORREOS ELECTRÓNICOS CERTIFICADOS y los SMS INFORMATIVOS en el plazo establecido en la cláusula 3.A.2., es decir, en el plazo máximo de 72 horas desde su procesamiento por parte del ROBOT DEH.

15.3. El CLIENTE acepta que DEH Online no será responsable de una comunicación errónea, que no se produzca, o que tenga lugar con demora (más de 72 horas); en definitiva, de cualquier funcionamiento no correcto del SERVICIO VIGILANCIA DE NOTIFICACIONES, si ello es consecuencia de cualquier motivo ajeno a su propia voluntad o como consecuencia de fuerza mayor.

Se consideran motivos ajenos a la voluntad de DEH Online:

- La conversión de una SEDE ELECTRÓNICA de acceso automatizado en una de acceso no automatizado, así como las modificaciones de diseño y condiciones de acceso de las SEDES ELECTRÓNICAS de acceso no automatizado producidas con posterioridad a la contratación del SERVICIO VIGILANCIA DE NOTIFICACIONES. DEH Online, no obstante, hará todos los esfuerzos razonables para solventar lo antes posible los problemas de acceso por parte del ROBOT DEH a las SEDES ELECTRÓNICAS que tales conversiones o modificaciones produzcan.
- El mal funcionamiento de las aplicaciones informáticas proporcionadas al CLIENTE para la prestación del SERVICIO por causas extrínsecas a las mismas, entendiéndose por tales, a efectos meramente enunciativos: el mal funcionamiento de los equipos del CLIENTE en que se hayan instalado dichas aplicaciones; la incompatibilidad de dichas aplicaciones con dispositivos y aplicaciones de terceros instalados por el CLIENTE; la infección de los equipos del CLIENTE por programas maliciosos, ya sean virus, troyanos, gusanos o cualquier programa, macro o líneas de código instalados o ejecutados en los equipos del CLIENTE.

15.4. DEH Online en ningún caso será responsable del mal funcionamiento del correo electrónico y del teléfono móvil designados por el CLIENTE para recibir los avisos del SERVICIO.

15.5. DEH Online no asumirá responsabilidad alguna derivada de la falta de entrega, veracidad u ocultación de la información solicitada al CLIENTE o entregada por este.

15.6. En todo caso, DEH Online quedará exenta de responsabilidad si puede acreditar el cumplimiento de las obligaciones que le impone este Contrato.

15.7. DEH Online cuenta con un seguro de responsabilidad civil profesional de hasta un millón de euros como garantía del cumplimiento de las obligaciones que asume en virtud de este Contrato.

DEH Online no responderá en ningún caso del lucro cesante ni de los daños indirectos causados al Cliente o a un tercero, respondiendo de los daños y perjuicios causados directa y efectivamente al Cliente, pero su responsabilidad no podrá exceder:

- En el servicio vigilancia de notificaciones :
    - De diez veces el importe de la cuota anual del servicio por cada NIF sometido a vigilancia y notificación no comunicada o comunicada tardíamente al Cliente, siempre que este defecto o retraso en la comunicación haya supuesto la firmeza de una resolución administrativa.
    - Del equivalente a la cuota anual del Servicio por cada NIF sometido a vigilancia y notificación no comunicada o comunicada tardíamente al Cliente en cualquier otro caso.
- En el resto de los servicios, del importe de los daños y perjuicios que resulten cubiertos por la póliza de seguro.

DEH Online entregará inmediatamente al Cliente que lo solicite, copia de la póliza contratada o justificación de su vigencia.

15.8. Aquellas funcionalidades que DEH Online preste de forma gratuita, en virtud de promociones u ofertas comerciales, en ningún caso generarán derecho a indemnización alguna en favor del Cliente o de terceros.

Decimosexta.— Confidencialidad del Contrato.

16.1. A los efectos del Contrato, tendrá la consideración de información confidencial toda información no directamente accesible al público que tenga su origen o se encuentre relacionada con el contenido, ejecución y efectos del Contrato.

16.2. Ambas Partes se comprometen a:

a. No divulgar información confidencial de la otra Parte, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito.

b. No utilizar información confidencial de la otra Parte para cualquier propósito distinto al cumplimiento del Contrato.

c. No duplicar, reproducir o conservar información confidencial de la otra Parte con fines ajenos al cumplimiento del Contrato.

16.3. Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el número anterior serán exigibles durante la vigencia del Contrato y durante los diez años siguientes a su finalización.

16.4. Las Partes acuerdan, como principio general de actuación en esta materia, que, una vez finalizado el Contrato, se restituirán recíprocamente toda la información confidencial de la otra Parte de que dispongan o procederán a su destrucción en la forma que la otra Parte determine.

16.5. La única excepción al principio general establecido en el número anterior es aquella información que cada Parte deba conservar por imposición legal o para justificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del Contrato.

Decimoséptima.— Secreto profesional.

Adicionalmente a las obligaciones de confidencialidad que le impone la cláusula anterior, DEH Online mantendrá en secreto de modo permanente cualquier información relativa al CLIENTE o a terceros que haya podido conocer como consecuencia de la prestación de cualquiera de los SERVICIOS contratados.

Esta misma obligación se extiende a los ejecutivos, directores, personal y agentes al servicio de DEH Online.

Decimoctava.— Cesión.

DEH Online podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones establecidos en el presente Contrato a cualquier tercero y el CLIENTE acepta y autoriza expresamente a que se lleven a cabo tales cesiones. DEH Online informará al CLIENTE, en caso de cesión total o parcial del Contrato.

La cesión a un tercero deberá, en todo caso, hacerse bajo la exigencia contractual de que el cesionario respetará, no solo el contenido íntegro de este Contrato, sino las obligaciones de confidencialidad, secreto profesional y protección de datos que en él se contienen.

Decimonovena.— Carácter contractual y validez de lo acordado.

19.1. El presente documento, en unión de su anexo económico, constituye una oferta vinculante por parte de DEH Online acerca de las condiciones de prestación de los SERVICIOS que desea contratar el CLIENTE. La aceptación por el CLIENTE de estas condiciones otorga carácter contractual y obligatorio para ambas Partes al presente condicionado.

19.2. No obstante lo anterior, DEH Online se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido de las presentes condiciones, informando de ello al CLIENTE mediante CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO con una antelación de dos meses a la

efectividad de la modificación, plazo durante el cual el CLIENTE podrá manifestar su rechazo a las nuevas condiciones y darse de baja en el SERVICIO sin penalización alguna.

19.3. En caso de que una disposición del presente Contrato sea, deviniere o fuere declarada ineficaz, nula o irrealizable, ello no afectará a la eficacia de sus restantes estipulaciones, las cuales subsistirán plenamente válidas y eficaces. La disposición en cuestión se entenderá sustituida por otra que sea válida, eficaz y realizable y que se acerque al máximo, desde la perspectiva económica, a la finalidad y espíritu de la disposición objeto de sustitución.

Vigésima.— Protección de datos.

20.1. Se informa al CLIENTE que sus datos de carácter personal y cualesquiera datos de su titularidad o de los que disponga legítimamente, que resulten necesarios para la ejecución de este Contrato y la prestación de los SERVICIOS contratados, serán tratados por DEH Online en las condiciones que más adelante se especifican.

20.2. El representante de DEH Online y, en su caso, el del CLIENTE, quedan informados de que, por la firma del presente Contrato, sus datos de carácter personal van a ser incluidos en sendos ficheros, cuya finalidad es el mantenimiento de las relaciones contractuales de cada una de las Partes, siendo imprescindible para ello que se aporten sus datos identificativos, el cargo que ostentan, número de DNI o documento equivalente y su firma.

Asimismo, las partes garantizan cumplir con el deber de información con respecto a sus empleados cuyos datos personales sean comunicados entre las partes para el mantenimiento y cumplimiento de la relación contractual.

20.3. La finalidad del tratamiento de los datos es la ejecución de esta relación contractual y la prestación de los SERVICIOS objeto de esta, así como la gestión administrativa, contable y fiscal de lo acordado. La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es su necesidad para la celebración y ejecución del presente Contrato así como el cumplimiento de las obligaciones legales.

20.4. DEH Online podrá utilizar los datos de contacto del CLIENTE para mantenerlo informado, por cualquier medio, en relación con sus productos y servicios que podrían ser de su interés. La base jurídica que legitima este tratamiento es el interés legítimo de DEH Online, así como la existencia de una relación jurídica previa al tratarse de comunicaciones sobre productos o servicios similares a los originalmente contratados por el CLIENTE.

El CLIENTE podrá oponerse a recibir este tipo de información enviando directamente su oposición a la dirección rgpd@dehonline.es. Igualmente, en cada comunicación, el CLIENTE podrá oponerse a recibir este tipo de información a través del medio de contacto indicado para tramitar su baja.

La herramienta utilizada para el envío de comunicaciones por correo electrónico podrá incluir enlaces e imágenes diminutas y transparentes que estarán asociadas a su dirección de correo electrónico. De esta forma, cuando el CLIENTE se descargue una de estas imágenes o acceda a los enlaces contenidos en el correo electrónico, DEH Online podrá saber, a efectos estadísticos, si el correo se ha abierto o si se ha accedido a algún enlace desde dicho correo. El CLIENTE podrá impedir estos usos configurando su gestor o programa de correo electrónico para impedir la descarga automatizada de imágenes, así como no accediendo a los enlaces incluidos en los correos electrónicos que reciba.

20.5. Los datos serán conservados durante la vigencia de la relación contractual y, posteriormente, durante el tiempo necesario para atender a las posibles responsabilidades derivadas de la relación contractual o el que venga impuesto por disposiciones legales.

20.6. El CLIENTE y los titulares de los datos objeto de tratamiento pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos mediante escrito dirigido a la sede de DEH Online que se indica en el expositivo I de este contrato, aportando fotocopia de su DNI y, en su caso, justificando la representación que ostente e informando del derecho que se ejerce.

En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, el CLIENTE podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o ante el Delegado de Protección de Datos de DEH (rgpd@dehonline.es).

20.7. Los SERVICIOS objeto del presente Contrato implican un acceso o tratamiento de datos personales responsabilidad del CLIENTE por parte de DEH Online, que se regirá por lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales. Con carácter general, DEH Online tendrá la consideración de Encargado del Tratamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.8 RGPD, y el CLIENTE tendrá la consideración de Responsable del Tratamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.7 RGPD. No obstante, en determinadas ocasiones, cuando el CLIENTE represente o actúe por cuenta de sus propios clientes, DEH Online podrá ser considerado Subencargado de Tratamiento y el CLIENTE Encargado de Tratamiento. En estos casos DEH Online, en su condición de Subencargado de Tratamiento, se compromete a cumplir con las mismas obligaciones de Encargado del Tratamiento que se indican en la presente cláusula, tanto respecto del CLIENTE contratante (Encargado del Tratamiento) como respecto de los clientes de este (Responsables del Tratamiento).

20.8. Para la consecución de la anterior finalidad, DEH Online, como Encargado del Tratamiento, precisará realizar las siguientes operaciones de tratamiento de datos personales responsabilidad del CLIENTE: acceder, consultar, estructurar o comunicar los

datos, así como suprimirlos cuando dejen de ser pertinentes. Para la prestación de los servicios contratados, DEH Online tendrá acceso y tratará las siguientes categorías de datos y de interesados: datos meramente identificativos, fiscales, administrativos y sociales del CLIENTE y, en su caso, de sus empleados, proveedores, clientes, representantes y miembros de las comunidades de propietarios.

20.9. Las obligaciones que DEH Online asume, son:

- Tratar los datos de acuerdo a las instrucciones del CLIENTE y no utilizarlos con finalidades distintas a las previstas en este contrato de prestación de servicios o de cualquier otra forma que suponga un incumplimiento de las instrucciones del CLIENTE.
- Acceder a los datos de que el CLIENTE sea responsable únicamente cuando sea imprescindible para el buen desarrollo de los SERVICIOS contratados.
- No comunicar los datos de los que el CLIENTE sea responsable, ni siquiera para su conservación, a otras personas distintas de las que son parte en el presente Contrato, salvo que sea requerida para ello por una autoridad competente o por el propio titular en el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento, de acuerdo con la normativa en vigor.
- No elaborar perfiles, automatizados o no, del CLIENTE ni de ninguna otra persona.
- Impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier empleado o colaborador que no tenga la necesidad de conocerlos para la prestación de los SERVICIOS contratados.
- Adoptar las medidas de seguridad que, de acuerdo con el análisis de riesgos realizado de la INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, resulten aplicables y pertinentes. En todo caso, las medidas implementadas permitirán:
    - Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
    - Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
    - Verificar y evaluar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
    - Realizar, cuando sea necesario y técnicamente posible procedimientos de seudonimización o cifrado de datos personales.
- Al amparo de los artículos 5.1.f), 25 y 32 RGPD, se informa al CLIENTE de que DEH Online ha realizado un análisis de riesgos de la INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

empleada en el SERVICIO, adoptando para ello las medidas de seguridad desprendidas del mismo y que alcanzan al tratamiento de datos personales de los que el CLIENTE es responsable.

- En caso de violación de la seguridad de los datos personales en los sistemas de información utilizados por DEH Online para la prestación de los SERVICIOS objeto del presente Contrato, DEH Online deberá notificar al CLIENTE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 48 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia conforme a lo dispuesto en el artículo 33.3 del RGPD.
- Dar traslado al CLIENTE, a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de dos días hábiles, de cualquier solicitud de ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, efectuada por un afectado cuyos datos hayan sido tratados por DEH Online con motivo del cumplimiento del objeto del presente Contrato, a fin de que por el mismo se resuelva en los plazos establecidos por la normativa vigente.
- Poner a disposición del CLIENTE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realice el CLIENTE u otro auditor autorizado por este.
- En caso de que DEH Online deba transferir o permitir el acceso a datos personales responsabilidad del CLIENTE a un tercero, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al CLIENTE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que estuviere prohibido por razones de interés público.
- Cumplir con las instrucciones que reciba por parte del CLIENTE con respecto al destino de los datos al término del Contrato, pudiendo elegir este último entre su devolución, remisión a otro prestador de servicios o destrucción íntegra, con las siguientes salvedades:
    - No podrá procederse a la destrucción de aquellos datos que la ley exija conservar antes de que transcurra el plazo en que resulte obligada su conservación.
    - DEH Online podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos de carácter personal que resulten necesarios para defenderse de cualquier reclamación de responsabilidad derivada de su relación contractual con el CLIENTE, mientras esta sea legalmente posible.

- A falta de instrucciones expresas del CLIENTE, en el momento en que se resuelva el Contrato DEH Online procederá a la cancelación íntegra de los datos, salvo las excepciones mencionadas en los dos apartados anteriores.

20.10. El CLIENTE autoriza a DEH Online a subcontratar todo o parte de los SERVICIOS contratados con este en los que intervenga el tratamiento de datos personales, incluyendo los servicios auxiliares propios de la actividad de DEH Online a las entidades que figuran en el siguiente enlace: www.dehonline/listadesubencargados. Cada una de las actualizaciones que se produzcan en esta lista será comunicada al CLIENTE mediante CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el CLIENTE no manifiesta su oposición en el plazo de cinco días desde la actualización de la Lista. En caso de que el CLIENTE se oponga a la subcontratación deberá justificar de forma suficiente tal oposición con base en motivos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos.

El subcontratista, que también tendrá la condición de Encargado del Tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el Encargado del Tratamiento y las instrucciones que dicte el Responsable. DEH Online seguirá siendo plenamente responsable ante el CLIENTE en lo referente al cumplimiento de sus obligaciones.

20.11. El CLIENTE garantiza cumplir con sus obligaciones en materia de protección de datos, manifestando y haciendo constar, a los efectos legales oportunos, que:

- Los datos de carácter personal responsabilidad del CLIENTE, a los que accederá DEH Online en virtud del presente Contrato, han sido obtenidos y tratados cumpliendo con todas las prescripciones legales y reglamentarias que exige la normativa vigente en materia de protección de datos, y en consideración con el tratamiento y comunicación de datos previstos en el presente Contrato.
- Los términos del presente Contrato en nada alteran ni sustituyen las obligaciones y responsabilidades que sean atribuibles a cada CLIENTE como Responsable del Tratamiento.

20.12. Las restricciones, limitaciones o prohibiciones en el uso de los datos personales impuestas por el CLIENTE a DEH Online que, a juicio de esta, hagan imposible la prestación de los SERVICIOS contratados autorizarán a DEH Online a revocar el Contrato, previa información al CLIENTE de esta situación, sin que por esta revocación pueda reclamar el CLIENTE devolución alguna de las cantidades ya abonadas o reclamar indemnización alguna.

Vigesimoprimera.— Legislación aplicable.

Las Partes de común acuerdo se someten en todo lo que no esté expresamente regulado en el presente Contrato a los preceptos contenidos en las leyes y demás disposiciones legales españolas.

Vigesimosegunda.— Fuero.

Las Partes, con expresa renuncia al fuero que pudiere corresponderles, acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la interpretación, cumplimiento, ejecución o resolución del presente contrato o relacionado con este, directa o indirectamente, se resolverá ante los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.